憲法主題整理：平等權

> 整理範圍：108-114年司律一試憲法考題
> 涵蓋主題：平等原則、差別待遇、審查密度、服公職平等、自我拘束原則、同性婚姻平等
> 題數：11 題

壹、平等原則之基本概念

一、平等原則之內涵（114年第8題）

有關平等原則，下列敘述何者錯誤？

(A) 人民無權主張不法之平等
(B) 行政機關依裁量基準而形成之慣例，發生間接對外效力，屬於平等原則之內涵
(C) 平等原則可以導出行政機關須受行政慣例之自我拘束
(D) 夜市攤販甲因逃漏營業稅而應予補稅，甲有權請求稅務機關要求其他夜市攤販補稅

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	平等原則保障的是**合法之平等**，人民不得主張「別人也違法所以我也可以違法」的**不法平等**。
(B)	☑ 正確	行政機關依裁量基準形成之行政慣例（行政自我拘束），具有**間接對外效力**，行政機關不得無正當理由偏離該慣例，此為平等原則之具體展現。
(C)	☑ 正確	**行政自我拘束原則**（Selbstbindung der Verwaltung）係由平等原則所導出，行政機關對相同事務應為相同處理。

(D)	✗ 錯誤（本題答案）	甲因逃漏稅被補稅，**不得以其他攤販未被查獲為由**主張不平等。此屬**不法之平等**之主張，人民不得據此要求行政機關對他人同樣執法。行政機關的執法時機與順序有裁量空間。

> [!NOTE]
> **重點整理**
> 平等原則之重要面向：
>
> 1. **禁止恣意原則**：相同事件相同處理，不同事件不同處理
> 2. **行政自我拘束原則**：行政機關受其先前慣例之拘束
> 3. **不法平等之禁止**：不得主張他人違法未受處罰，故自己亦應免罰

二、平等權之法律適用（112年第1題）

有關平等權與平等原則，下列敘述何者錯誤？

(A) 憲法所保障之各種權利，均應受法律平等保護，私法自治原則亦應遵循，故依居住權利平等，出租人不得因承租人年紀因素而拒絕出租
(B) 當聲請釋憲之人民無法主張憲法上之平等權時，立法機關行使職權仍須遵循平等原則者，違憲審查機關亦應依平等原則審查系爭規定
(C) 憲法第7條不僅為主觀權利，並為客觀價值規範，應適用於所有法領域，指導行政、立法與司法
(D) 國家機關為達成公行政任務，縱以私法形式所為之行為，亦應遵循平等原則

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤（本題答案）	私法自治領域中，當事人享有**契約自由**，出租人基於自身考量選擇承租人，原則上不受平等原則之直接拘束。將平等原則無限制延伸至純粹私人間之契約關係，過度限制私法自治

		。
(B)	☑ 正確	平等原則不僅是**主觀權利**，更是**客觀法秩序**之要求。即便聲請人無法主張平等權，違憲審查機關仍得依平等原則審查法規範。
(C)	☑ 正確	憲法第7條之平等權具有**雙重性質**：既是主觀權利（個人得主張），又是客觀價值規範（指導所有國家權力之行使）。
(D)	☑ 正確	國家以**私法形式**從事公行政（如國營事業、政府採購），仍不得違反平等原則（「遁入私法之禁止」原則，釋字第457號）。

> [!NOTE]
> **重點整理**
>
> - **基本權之第三人效力**：基本權原則上拘束國家，對私人間僅有**間接第三人效力**（透過民法概括條款如公序良俗等實現）
> - **國家以私法形式行為**：仍受平等原則拘束（釋字第457號）
> - 平等權之**雙重性質**：主觀權利 + 客觀價值規範

三、姦宿罪與平等原則（109年第1題）

依司法院大法官解釋，社會秩序維護法就意圖得利與人姦、宿者，處3日以下拘留或新臺幣3萬元以下罰鍰之規定違憲。有關其所持違憲理由，下列敘述何者正確？

(A) 違反契約自由
(B) 違反平等原則
(C) 違反性自主自由
(D) 違反婚姻自由

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	❌ 錯誤	釋字第666號並非以**契約自由**為違憲理由。本條涉及之行為雖可能涉及契約關係，但釋憲理由並非契約自由。
(B)	☑ 正確（本題答案）	釋字第666號認為，本條僅處罰**意圖得利與人姦宿者**，而不處罰支付對價者，形成**差別待遇**，無正當理由，**違反平等原則**。此係針對相同行為之不同參與者為不合理之差別待遇。
(C)	❌ 錯誤	釋字第666號之違憲理由並非**性自主自由**，而是平等原則。
(D)	❌ 錯誤	本條運用與**婚姻自由**無直接關聯，違憲理由係平等原則。

> [!NOTE]
> **重點整理**
> 釋字第666號（姦宿行為處罰）：
>
> - 違憲理由：**違反平等原則**
> - 僅罰「意圖得利者」而不罰「支付對價者」→ **不合理差別待遇**
> - 相同行為之不同參與者，無正當理由而為不同處罰

貳、差別待遇之審查

一、差別待遇審查標準（113年第5題）

依司法院解釋意旨及憲法法庭裁判，關於法規範差別待遇之合憲性審查標準，下列敘述何者正確？

(A) 法規範採取性別分類而形成差別待遇者，因係以難以改變之個人特徵、歷史性或系統性之刻板印象為差別待遇之標準，應採嚴格審查

(B) 法規範就僅父或母為原住民者，附加「從具原住民身分之父或母之姓或原住民傳統名字」之要求，因未涉及原住民身分認同之重要基本權利，應採中度審查

(C) 法規範以媒合是否涉及跨國（境）婚姻為分類，而對跨國（境）婚姻媒合給予相對不利之差別待遇，未涉及可疑分類，亦未涉及攸關個人人格發展及人性尊嚴之重要基本權利，應採中度審查

(D) 法規範將特定犯罪規定為告訴乃論之罪，係屬刑事立法政策之選擇，其因此與其他非告訴乃論之罪形成之差別待遇，應採寬鬆審查

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	性別分類雖涉及難以改變之個人特徵，但我國實務上對性別之差別待遇多採**中度審查**（釋字第807號），而非嚴格審查。須具有重要公共利益，且手段與目的間須有實質關聯。
(B)	✗ 錯誤	原住民身分之取得涉及**身分認同權**，屬**重要基本權利**，憲法法庭111年憲判字第4號認為應採**較嚴格之審查**，而非僅中度審查。
(C)	✗ 錯誤	跨國婚姻媒合之差別待遇涉及**婚姻自由**及**人格權**，屬攸關個人人格發展之重要基本權利，應採較嚴格之審查。
(D)	☑ 正確（本題答案）	告訴乃論與否之分類，屬**刑事立法政策之選擇**，不涉及可疑分類或重要基本權利之差別待遇，適用**寬鬆審查**，僅需具合理基礎即可。

> [!NOTE]
> **重點整理**
> **差別待遇審查密度三層次**：
>
> 1. **嚴格審查**：涉及可疑分類（種族、國籍）或侵害核心基本權 → 須有追求**極重要公共利益**之必要
> 2. **中度審查**：涉及性別等難以改變之特徵 → 須有**重要公共利益**，手段與目的具**實質關聯**
> 3. **寬鬆審查**：一般立法政策之差別待遇 → 僅需有**合理基礎**

二、事實上不平等（112年第7題）

依司法院解釋意旨及憲法法庭裁判，下列何種法律規定屬於違憲之事實上不平等？

(A) 夫妻非薪資所得應由納稅義務人及其配偶合併申報且合併計算其稅額，而不得選擇分別申報
(B) 納稅義務人申報受扶養人，除無謀生能力並確係其扶養者外，且須未滿20歲或滿60歲以上
(C) 特種考試警察人員考試三等考試筆試錄取未具警察教育體系學歷之人員，皆安排至臺灣警察專科學校受考試錄取人員訓練
(D) 受聘僱外國人其眷屬在勞工保險條例實施區域外死亡者，不得請領保險給付

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	❌ 錯誤	釋字第696號認為夫妻非薪資所得合併計算稅額使稅負增加，造成**有配偶者較單身者不利**，違反平等原則。但本選項所指係「合併申報」之問題，性質稍有不同。此非「事實上不平等」之典型例。
(B)	❌ 錯誤	受扶養人年齡限制為合理之立法分類，並未被宣告違憲。
(C)	☑ 正確（本題答案）	釋字第760號指出，三等警察考試錄取之非警校學歷者一律安排至「警專」受訓，而**警校學歷者則可直接分發**，形成**事實**

		上之不平等。兩者既通過同一考試，能力相當，不應因學歷背景而有不同待遇。
(D)	❌ 錯誤	此規定雖有差別待遇，但係基於勞保條例之適用區域限制，並未被認定為違憲之事實上不平等。

> [!NOTE]
> **重點整理**
> **事實上不平等**：法律表面上無差別待遇，但實際運作結果產生不合理之差別效果。
> 釋字第760號要旨：通過同一國家考試之人員，**不應僅因學歷背景之不同**，而在訓練及分發上受到實質差別待遇。

參、特定領域之平等

一、眷村改建與平等（111年第7題）

有關眷村改建規定之敘述，依司法院大法官解釋之意旨，下列何者錯誤？

(A) 國家機關為達成公行政任務，以私法形式所為之行為，亦應遵循平等原則
(B) 軍人之眷舍配住，為使用借貸性質之福利措施，其終止不以配住眷戶之同意為必要
(C) 對於不同意改建之原眷戶得逕行註銷其眷舍居住憑證及原眷戶權益，以加速老舊眷村改建，不違平等原則
(D) 不同意改建之原眷戶喪失承購住宅權益，並喪失搬遷補助費及拆遷補償費，其與同意改建者間之差別待遇，尚屬妥適

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	國家以私法形式行為仍受平等原則拘束，此為釋字第457號確認之原則。
		眷舍配住屬**使用借貸**性質之福

(B)	☑ 正確	利措施，非永久權利，國家得依法終止，不以配住者同意為必要（釋字第727號）。
(C)	☑ 正確	釋字第727號認為，對不同意改建者得註銷其居住憑證，尚不違反平等原則，因改建涉及重大公共利益。
(D)	✗ 錯誤（本題答案）	釋字第727號指出，不同意改建之原眷戶固然得被註銷居住憑證，但使其同時**喪失搬遷補助費及拆遷補償費**，其差別待遇**過於嚴苛**，不符合平等原則之要求，應有更妥適之安排。

> [!NOTE]
> **重點整理**
> 釋字第727號重點：
>
> - 眷舍配住為**使用借貸**性質
> - 不同意改建者得被註銷居住憑證（合憲）
> - 但**同時剝奪搬遷補助費及拆遷補償費**，差別待遇過大（違憲）

二、財產平等權之主體（111年第8題）

有關財產平等權之保障，下列敘述何者錯誤？

(A) 自然人享有財產平等權
(B) 私法人享有財產平等權
(C) 未成年人享有財產平等權
(D) 地方自治團體享有財產平等權

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
		自然人為基本權之核心主體，

(A)	☑ 正確	當然享有財產權及平等權之保障。
(B)	☑ 正確	私法人在性質容許之範圍內享有基本權，包括財產權及平等權。
(C)	☑ 正確	未成年人亦為自然人，享有財產平等權，其權利行使由法定代理人代為。
(D)	✖ 錯誤（本題答案）	**地方自治團體為公法人**，屬國家權力之一環，原則上為基本權之**義務主體**，而非權利主體。地方自治團體不得對中央主張「財產平等權」，其與中央之關係應依憲法及法律之規定處理。

> [!NOTE]
> **重點整理**
>
> - 公法人（地方自治團體、國家）原則上**非基本權主體**
> - 地方自治團體對中央主張之權利，係基於**憲法上自治權保障**，非基本權
> - 私法人、未成年人均得為基本權主體

三、服兵役與平等（114年第11題）

關於服兵役之義務，下列敘述何者錯誤？

(A) 甲男因宗教信仰而不願使用武器，向主管機關申請獲准服替代役，故甲男因此免除服兵役之義務
(B) 中華民國男子依法有服兵役之義務，係立法者鑒於男女之生理上差異，所為之合理差別待遇
(C) 為防衛國家之安全，在實施徵兵制之國家，即規定人民有服兵役之義務
(D) 因有痼疾不堪服役者，得依法律規定免除服兵役之義務

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	❌ 錯誤（本題答案）	獲准服替代役者，並**非免除服兵役義務**，而是以**替代役之方式履行**兵役義務。替代役係服兵役義務之替代方式，義務本身仍然存在。
(B)	☑ 正確	僅中華民國男子有服兵役義務，此係立法者鑒於**男女生理差異**所為之差別待遇，經釋字第490號認定屬合理差別待遇。
(C)	☑ 正確	服兵役義務之憲法依據為憲法第20條，係為**防衛國家安全**之需要，實施徵兵制之國家據此課予人民此義務。
(D)	☑ 正確	因身體狀況不堪服役者，得依法免除服兵役義務，此屬合理之例外規定。

> [!NOTE]
> **重點整理**
>
> - **替代役 ≠ 免除兵役義務**，而是以不同方式履行義務
> - 僅男子服兵役之規定，為基於**生理差異**之**合理差別待遇**（釋字第490號）
> - 服兵役義務之憲法依據：**憲法第20條**

四、服公職之差別待遇（111年第11題）

關於服公職的差別對待標準，我國釋憲實務曾認為下列何者違憲？

(A) 以有無色盲作為報考警察之標準
(B) 以個人品德作為國軍志願役預備軍官應考資格之標準
(C) 以年齡作為報考國家考試之標準
(D) 以學歷資格作為軍法官應考資格之標準

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	❌ 錯誤	以色盲作為報考警察之體格標準，係基於**警察執勤之實際需求**（如辨識交通號誌），屬合理之職務適性要求，未被宣告違憲。
(B)	☑ 正確（本題答案）	釋字第715號認為，以「個人品德」作為應考資格之限制，**欠缺明確客觀之標準**，容易淪為恣意判斷，違反平等原則及服公職權之保障。
(C)	❌ 錯誤	以年齡作為考試資格之限制，若係基於職務性質之合理考量（如體力需求），尚屬合憲。
(D)	❌ 錯誤	以學歷作為軍法官應考資格，係基於法律專業之需求，屬合理之資格要件。

> [!NOTE]
> **重點整理**
> 服公職權之差別待遇審查：
>
> - **合理之差別**：基於職務性質所需之客觀條件（體能、學歷、專業證照）
> - **違憲之差別**：以不明確、主觀之標準（如「個人品德」）限制應考資格
> - 釋字第715號：品德條款因**欠缺客觀明確標準**而違反平等原則

五、同性婚姻平等權（108年第6題）

依司法院釋字第748號解釋，同性婚姻應受何種憲法權利之保障？

(A) 身體自由

(B) 結社自由

(C) 契約自由

(D) 平等權

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	❌ 錯誤	同性婚姻之保障與**身體自由**（憲法§8）無直接關聯。身體自由係保障人身不受拘束。
(B)	❌ 錯誤	婚姻關係與**結社自由**（憲法§14）性質不同。結社自由保障人民組織團體之自由，婚姻並非結社。
(C)	❌ 錯誤	婚姻關係雖涉及契約層面，但釋字第748號係從**平等權與婚姻自由**之角度論述，而非契約自由。
(D)	☑ 正確（本題答案）	釋字第748號認為，民法未使同性別二人得為婚姻之結合，違反憲法保障之**平等權**。以性傾向作為分類標準所為之差別待遇，無正當理由，效果上侵害同性別者之婚姻自由與平等權。

[!NOTE]

重點整理

釋字第748號（同性婚姻）：

- 保障之憲法權利：**平等權** + **婚姻自由**
- 以性傾向為分類標準 → 不合理差別待遇
- 立法者應於2年內修法或制定法律保障同性婚姻

六、釋字第748號審查標準（109年第10題）

民法規定，未使相同性別2人，得為經營共同生活之目的，成立具有親密性及排他性之永久結合關係，依司法院釋字第748號解釋，下列敘述何者錯誤？

(A) 屬立法上之重大瘡疵，牴觸憲法保障之婚姻自由
(B) 以何種形式達成婚姻自由之平等保護，屬立法形成之範圍
(C) 婚姻自由屬重要之基本權
(D) 以性傾向作為分類標準所為之差別待遇，應受最嚴格之審查

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	釋字第748號認為，民法未提供同性別二人結合之法律架構，屬立法上之**重大瘡疵**，牴觸憲法保障之**婚姻自由**。
(B)	☑ 正確	釋字第748號認為，以何種形式（修民法或制定專法）達成婚姻自由之平等保護，屬**立法形成之範圍**，由立法者裁量。
(C)	☑ 正確	釋字第748號將婚姻自由定性為**重要之基本權**，係人格自由發展與人性尊嚴之保障。
(D)	✗ 錯誤（本題答案）	釋字第748號並未採取**最嚴格之審查**標準。釋字第748號的審查密度接近中度至較嚴格之審查，認為以性傾向為分類標準之差別待遇應以**重要公共利益**為目的且手段與目的間具**實質關聯**，並非最嚴格之審查（極重要公共利益＋必要手段）。

[!NOTE]

重點整理

釋字第748號之審查標準：

- **非最嚴格審查**：未採「極重要公共利益＋必要手段」
- 接近中度審查：重要公共利益＋實質關聯
- 婚姻自由為**重要基本權**
- 立法形式屬**立法者裁量空間**
- 民法未規定 → 立法上之**重大瘡疵**

資料來源： 108–114 年司律一試憲法考古題

最後更新： 2026-06-19